

0000531-38.2021.8.26.0653

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARINA SILOS DE ARAUJO

Comarca: Vargem Grande do Sul

Foro: Foro de Vargem Grande do Sul

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2150616/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 18297293 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 1966/21/700 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Vargem Grande do Sul

Foro de Vargem Grande do Sul

1ª Vara

Av. Walter Tatoni nº 343, Vargem Grande do Sul-SP - cep 13880-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0000531-38.2021.8.26.0653 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000531-38.2021.8.26.0653

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2150616/2021 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 18297293 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 1966/21/700 - DEL.SEC.S.JOÃO DA BOA VISTA, 2150616 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 1966/21/700 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL, 88/2021 - DEL.POL.VARGEM GRANDE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

ANDRE ALVES PEREIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARINA SILOS DE ARAUJO

Vistos.

ANDRÉ ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº. 11.343/06 porque, no dia 03 de junho de 2021, na Rua Belarmino Rodrigues Peres, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de uso pessoal, 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Dispensado, no mais, o relatório (Lei n. 9.099/95, artigo 81, § 3º).

DECIDO.

A pretensão punitiva procede, eis que materialidade e autoria do delito imputado ao réu restaram seguramente demonstradas, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de Autoria Conhecida (fls. 30/33), auto de exibição e apreensão (fls. 34/35), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 36/37), do laudo pericial de fls. 162/163, bem como pela prova oral produzida.

Na Delegacia de Polícia o acusado afirmou que "é usuário de cocaína e que nesta tarde encontrou Lucas no bar Bruneti no centro da cidade e ele lhe deu uma carona para ir embora para sua casa, contudo logo que viraram uma esquina foram parados pela polícia militar. Questionado se comprou a droga de Lucas, disse que não e que já estava portando uma porção de cocaína e seu telefone celular." (fls. 09).

Em juízo, ouvido sob o crivo do contraditório e assegurada a ampla defesa, André ratificou a confissão. Reiterou ser usuário de drogas e que, realmente, portava a substância entorpecente, que era destinada ao próprio consumo.

Com efeito, as confissões seguras e espontâneas do réu restaram confirmadas pelos demais elementos de prova.

O policial militar Márcio da Silva Pereira relatou que tinham recebido denúncia no sentido que dois indivíduos, de nomes Lucas e André, estavam traficando drogas. Na data dos fatos, estavam em patrulhamento quando visualizaram o veículo VW/Gol, que era conduzido por Lucas. Realizaram a abordagem e, em revista pessoal, nas vestes de Lucas encontraram 01 pino de cocaína e em poder de André 01 porção de cocaína, embalada em plástico a vácuo.

No mesmo sentido foi o depoimento de Salomão Barbosa de Paula Júnior, também policial militar.

Os depoimentos dos policiais, é bom ressaltar, são coerentes com as versões apresentadas na Delegacia de Polícia, bem como não há nos autos nenhum indício de que tenham agido de forma abusiva ou para injusto prejuízo do acusado.

Para afastar o valor do testemunho de policiais, seria preciso a existência de indícios mínimos de injusta incriminação de inocentes, o que não ocorre no caso sub judice, no qual a prova colhida não revela nenhum traço de irregularidade na conduta policial, além do que o réu, nas duas oportunidades em que foi ouvido, confirmou a prática da conduta a ele atribuída na denúncia.

Anoto, por oportuno, que o fato de ser mero usuário de drogas não afasta a responsabilidade criminal do réu, tampouco há se falar em fato atípico, em aplicação do princípio da insignificância ou, ainda, em inconstitucionalidade da norma (artigo 28 da Lei n. 11.343/06).

A subsistência do caráter criminoso da conduta se justifica pela lesão ao bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade e saúde públicas, que preponderam sobre o direito individual à inviolabilidade da intimidade e da vida privada que, tal como todos os demais direitos individuais, não são absolutos.

O tipo penal seria inconstitucional se punisse o consumo de drogas, que, realmente, causa mal à saúde do próprio usuário. Entretanto, a lei não pune o consumo da droga. O legislador cuidou de incriminar apenas o ato de adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. É que, ao praticar qualquer das condutas previstas no artigo 28, caput da Lei n. 11.343/06, o agente vulnera o bem tutelado na norma incriminadora, qual seja, a incolumidade e a saúde pública.

Não se trata de conduta insignificante. Em casos como o dos autos, não se pode sequer mencionar que o tipo padece de inconstitucionalidade por violar o direito à intimidade.

Isso porque, além de tal direito não se sobrepor à saúde pública, não se falar em intimidade se o réu trazia consigo a droga em via pública. Deveras, não há se falar em direito à intimidade se o agente é flagrado praticando a conduta publicamente. Pensar o contrário seria afirmar que, v.g., também não configura crime a prática de ato obsceno.

Sobre a razão da incriminação das condutas previstas no artigo

28 da Lei n. 11.343/06, Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi assim expõem:

"A razão jurídica da punição daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo para uso próprio é o perigo social que a conduta representa. Mesmo o viciado, quando traz consigo a droga, antes de consumi-la, coloca a saúde pública em perigo, porque é fator decisivo da difusão dos tóxicos." (Lei de Drogas Anotada. Lei n. 11.343/2006. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2008, p. 46).

Com efeito, todo delito associado a entorpecentes constitui risco potencial para a sociedade, porque todos eles vulneram o bem tutelado na norma. Não por outro motivo, o artigo 28 da Lei n. 11.343/06 cuida de infração de mera conduta, sendo prescindível perigo concreto ao bem jurídico, vale dizer, para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O perigo é presumido em caráter absoluto, bastando, para a configuração do crime, que a conduta seja subsumida em um dos verbos previstos.

Outrossim, "...Neste ponto não há de ser reconhecida, ainda, a alegada inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas, em virtude do princípio da alteridade. Alega o apelo defensivo que como o porte de drogas para uso não afetaria esfera jurídica outra além da do próprio agente ativo do tipo, o usuário, tal conduta não poderia ser penalmente tipificada e o respectivo artigo seria, por conseguinte, materialmente inconstitucional. Todavia, tal alegação não procede. Não se pode perder de vista que o que é criminalizado não é o uso de entorpecente, mas sim o seu porte, que tem reflexo na coletividade e na saúde pública, bens jurídicos relevantes que extrapolam a esfera individual do usuário. Apesar das discussões na sociedade civil acerca da descriminalização de drogas, ainda é adotado, como escolha política de nosso legislativo, o modelo de tipificação penal do porte e venda de entorpecentes como meio de frear a disseminação de tais substâncias, em virtude de seus efeitos danosos que se espraiam muito além dos usuários por toda a sociedade. Nesse sentido, o Desembargador Ary Belfort, como relator da Apelação Criminal nº 211.041-3 (Mairiporã, 4ª Câmara Criminal, 9-10-1996) ainda na vigência da Lei 6.368/76, mas de forma completamente aplicável à legislação em vigor -, já pontuou com muita percuciência que a inconstitucionalidade do porte de drogas ' parte do pressuposto errado de que haja punição para o utente. Mas não há isso em nosso país e em nosso sistema penal-típico. Usar, no Brasil, não infringe a lei especial; nem lei alguma; o que proíbe a Lei é adquirir, guardar ou trazer consigo para uso próprio. Portanto, assegura sua liberdade individual, uso o tóxico que quiser, tanto quanto puder. Mas não guarde, não transporte consigo. Pois nestas figuras está, precisamente, o perigo à coletividade que sabiamente a Lei quis evitar" (AC 0002009-72.2012.8.26.0564, 16ª Câmara de Direito Criminal, TJ/SP, Rel. Otávio de Almeida Toledo, 04.02.2014).

Saliento que, a despeito da existência do recurso Extraordinário n. 635.659, é certo que tal julgamento ainda não foi concluído, ou seja, o Supremo Tribunal Federal ainda não decidiu a respeito da constitucionalidade ou não do artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Bem por isso, e tendo em vista que, até que, eventualmente, seja declarada a inconstitucionalidade, as normas são presumidas constitucionais, a conduta praticada pelo réu é típica e gera responsabilidade criminal.

Portanto, nada há nos autos que possa macular a acusação ou justificara a pretendida absolvição sumária, mostrando-se a prova colhida segura e absolutamente suficiente para a condenação.

Por reputar mais adequada, aplico ao réu a sanção consistente em advertência sobre os efeitos nocivos das drogas, nos termos do artigo 28, I, da Lei n. 11.343/06. Desnecessária a imposição de outra medida.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva exposta na denúncia e, por infração ao artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, CONDENO ANDRÉ ALVES PEREIRA, qualificado nos autos, à sanção prevista no inciso I da Lei 11.343/06, qual seja, ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga.

Transitada em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e façam-se as comunicações necessárias.

Oficie-se para a incineração do entorpecente caso essa providência

ainda não tenha sido adotada.

P.I.C.

Vargem Grande do Sul, 07 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA